

מסורת הש"ס

^(א) זאלן שײַטלען. יעבֿן!;^(ב) כּחוּטות סג; א) זלעל יב; וס״ן קלען קסג, ד) וישעיה נט, ט) טז לאַוועניס]

~~~~~

**תורה אור השלם**

1 וְאִם יִתְקַף הָאָדָם הַשֵּׁנִים יַעֲמִדוּ נְגִדוּ וְהוֹטוּ הַמִּשְׁקָל לֹא בַמִּהְרָה יִתְקַף:

~~~~~

הגהות הב"ח

^(א) רשב"ם ד"ה דמיתרע כו' דלא חשיב כל כך אפי' אי הו':

~~~~~

**מוסף רש"י**

מדת סדרום. זה נכנס חוה לא חסר (בעיר יב): לא היו עשין טור (כתובות קב) על של שטרי (שורבין טס) דמקנן (אבות פ"ה ט"ז) האומר של של עלן עלן וז מדה נענית וס לאומרים וז מדה סדרום (קטן ספס).

~~~~~

מוסף תוספות

א. שאמר ר' אשעיא דבר ואחר ושאולו לר' ביסא, לכך קרי עלייהו הוות המשולש לא במהרה יתק לעולם כדאמרינן בעלמא (בי"מ פה). כיון שאדם לומר הוא ובנו וכן בנו מכאן ואילך תורה חזרת על אכסניא שלה דוריש מצינ' זאת בריית' וגו'. סוף' ממות סכ: ב. שאע"פ שזיחולין צר כיון שהיא, למטה מד' אמות היר הוא רואה בחצר חבירו דרך הליכתו בבית בלא הכנסת ראשו בחלון וכו' ומתני' דקאמר בחלון המצרי שאין לו חזקה, בחלון שהוא למעלה מד"א, שהוא למעלה מד"א ולצורי (אר לאורה) יש לו חזקה אע"פ שהיא למעלה מד"א ואין שם חזיק ראה, דאיבעי ליה למחויי כתי שלא יצריכונו להרחיק ד"א אם יבא לבנות כנגדו, אבל בחלון המצרי כיון דלא קבוע מימר אמר כשאצרה לבנות כנגדו יסתום חלונו שלא פתחו עד דעת קביעות. רעמי יונה. ג. שלא יתלה ביוז ולא חסר (נע"ב): ד' חזיק ראה, דאיבעי ליה למחויי כתי שאל יצריכונו להרחיק ד"א אם יבא לבנות כנגדו, וכו'. וכו' אבל כשהוא רחב וכו' מסדרין עליו כלים ולא מצי למיעבד באהורוי אפי'. אלף. ו. כדי שלא יחזיק זה ויעכב עליו מלבנות תחתיו ולהגביה למעלה מן הזיו וכו'. עוד נ"ל שיכול בעל החצר לפתח משום חזיק ראה. רעמי יונה. ו. עין נרעמי יונה העעם דלון יכול למחות.

~~~~~

**רבינו גרשום**

המוחילה. היינו צנוי גדול שמונת כנגד כל הבית אם מקלחת מים לחצר חבירו יש לו חזקה לפי שהיא גדולה: בשלמא להני תרי לישני קמאי שפיר. דלמרבז אין לו חזקה מרות אחת ושאל היה ארוך מקצרו ושאי' במוחילה שיש לה חזקה:

## חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

**סנן המוחילה יש לה חזקה.** ובמאי דקתני המרזב אין לו חזקה קאמר אצל המוחילה יש לה חזקה: **בשלמא למאן דאמר הנך חרטי שפיר.** דלשמואל דאמר אין לו חזקה מרזב אחת שפיר אינטינך למימר אצל המוחילה יש לה חזקה דדבר קציעות הוא ואין רגילין לעקרה

ממקום למקום וכן דר' חנינא שאס היה ארוך מקצרו אצל המוחילה יש לה חזקה ואין מקצרין אותה: אלא **למאן דאמר.** גבי מרזב דלהכי אין לו חזקה שאס רצה לבנות תחתיו בונה מאי נפקא ליה מצינה הכא במוחילה של בנין עסקינן דאמר ליה לא ניהא לי דתיתרע אשיתאי אמר רב יהודה אמר שמואל א"צינור המקלח מים לחצר חברו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו דאמר ליה כי היכי דאת קנית לך חצר ידיד למשדא ביה מיא לדירי נמי קני לי מיא דאיגוך איתמר רבי אושעיא אמר מעכב ר' חמא אמר אינו מעכב <sup>א</sup>אזל שיליה לרבי ביסא אמר להו מעכב <sup>ב</sup>קרי עליה רמי בר חמא ויהחוט המשולש לא במהרה ינתק זה רבי אושעיא בנו של רבי חמא בנו של רבי ביסא: סולם המצרי אין לו חזקה: דהיכי דמי סולם המצרי אמרי דבי ר' ינאי כל שאין לו ארבעה חווקין: חלון המצרית אין לה חזקה כו': מאי שנא גבי סולם דלא מפרש ומאי שנא גבי חלון דמפרש משום דקא בעי איפלוגי רבי יהודה בסיפא אמר רבי זירא למטה מד' אמות יש לו חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ואינו יכול למחות ורבי אילעא אמר <sup>ג</sup>אפילו למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות <sup>ד</sup>לימא בכופין על מדת סדרום קא מיפלגי דמר סבר כופין ומר סבר אין כופין לא דכולי עלמא כופין ושאיני הכא דאמר ליה זימנין דמותרת שרשיפא תותך וקיימית וקא חזית ההוא דאתא לקמיה דר' אמי שדריה לקמיה דרבי אבא בר ממל אמר ליה עביד ליה ברבי אילעא אמר שמואל הולאורה אפי' כל שהוא יש לו חזקה: **בתנאי'** יהויו עד טפח יש לו חזקה ויכול

## נמ.

**במוחילא** שׁל בנין עסקינן. אצל מרזב סתמו של עץ ואין עושין אותו של בנין וא"ת וליפלו במוחילה עממה בין של בנין לשל עץ וי"ל דניחא ליה במתניתין לאשמועינן במרזב דיש למקומו חזקה: **והחוט המשולש לא במהרה ינתק.** כמה היו שהן ואצותיהם ואצות אצותיהם היו תלמידי חכמים ולא קאמר עליהם החוט המשולש אלא הכא היינו טעמא לפי ששלשנן ראו זה את זה <sup>א</sup> והא דמוכיר ר' אושעיא קודם רבי חמא אציו במחלוקת לפי שהיה גדול יותר מדאי כדאמר (עירובין דף נג.) לנן של <sup>ב</sup> (ראשונים) כפתח (היכלן) זה ר' אושעיא ואמר נמי ר' אושעיא גדול דדורו כר"מ דדורו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעמו: **למטה מד'** יש לו חזקה. ר"ת מפרש דלירי בחלון מצרית <sup>ג</sup> אצל בחלון צורי או שעשו לאורה שהוא דבר קציעות אפילו למעלה מארבע אמות יש לו חזקה והציץ ראהי מדמניא לעיל (דף כג:) החלונות בין מלמטה בין מלמטה ד"א ותני עלה מלמטה שלא יעמוד ויראה אלמא אפי' למעלה מד' אמות יש לו חזקה כיון דהוי דבר קציעות ואומר רש"א דאין נראה משם ראהי דלף על פי שהוא יותר מד' אמות לעומד בחוך לעומד צפנים לא היו למעלה מארבע אמות כגון שאותן חלונות בעלייה אי נמי מיירי כגון שיש לו עדים או שטר:

**עד טפח** יש לו חזקה **ויכול למחות.** אפילו הגג צבעל הצנר <sup>ג</sup>

דאין לומר דוקא צנל הצנר צבעל הגג אצל צנל הגג צבעל הצנר לא יוכל למחות דהא קתני כסיפא פחות מטפח אין יכול למחות ומפרש רב הונא היינו צנל הגג צבעל הצנר אצל צנל הצנר צבעל הגג יוכל למחות אלא על כרחך צטפח אפילו צנל הגג יכול למחות צבעל הצנר וטעמא דצטפח יכול לתלות דברים גדולים המכבדים על הכותל או אם

יניח עליו כלי מלא מים וישפך ויתקלקל הכותל <sup>ד</sup> וצעל הצנר יכול למחות משום היזק ראהי <sup>ה</sup> ולמאי דס"ד בגמרא למימר דרב יהודה לית ליה היזק ראהי מכל מקום כשישים כלי מלא מים פעמים שיפול ויטטטש כל הצנר ופעמים שיפול על ראש צנל הצנר ומיירי תוך ג' אצל אחר שהחזיק אין יכול למחות צנל הצנר צבעל הגג ועוד יש לפרש דדוקא אחר ג' איירי ויכול למחות צנל הגג צבעל הצנר ולא מטעם דפרישית אלא משום דיש לו תשמיש לצבעל הגג על הזיו רוצה להשתמש זו כל שעה ולא יניח את צנל הצנר להשתמש זו אצל בתוך ג' שלא החזיק אין יכול למחות צבעל הצנר אצל צנל הצנר צבעל הגג יכול למחות <sup>ו</sup> והוי כמו לרב הונא צפחות מטפח והא דמפליג בין טפח לפחות הא צהא תליא דצטופח דמהני ציה חזקה יכול למחות צבעל הצנר אצל צפחות מטפח דלא הויא חזקה אין יכול למחות <sup>ז</sup>: ואפילו

**אפילו למעלה מד' אמוס.** אע"ג דלית ליה חזקה יכול למחות לצלמי עשות שכו שס חלון כדמפרש טעמא לקמיה וזימנין דמוצבת שרשיפא וקא חזית צביתי. ור' יורא לא חיש להכי דלא חליפי אינשי כולי האי למיעבד הכי: **מדם סדרום.** אין מהנה לחצירו אע"פ שאין חסר בכך כלום. לר"ז כופין דלמעלה מד' אין מניחין אותו למחות שהרי אינו חסר כלום ולרבי אילעא אין כופין ויכול למחות: **ושאני הכא.** דאיכא חסרון: **שרשיפא.** ספקל: **ההוא דאתא וכו'.** רוצה היה לעשות חלון צורי למעלה מד' אמות וחצירו היה מוחה בידו: **עציד ליה כר' אינעא.** אלמא הכי הלכתא: **אמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא יש לו חזקה.** חלון העשוי ליכנס ממנו אור במקום אפל לא צעינן חלון צורי אלא אפילו כל שהוא יש לו חזקה דחלון העשוי לאורה מיהא איכא למימר דצדירותא דכל הימים אדם נרץ לאורה וכיון שעשה חלון זה לכל הימים עשאו והיה לו לצעל חצר למחות בתוך ג' ומדלא מיהא איכא למימר דצדירותא עשה ומתני' לאו בחלון העשוי לאורה מיירי אלא בחלון העשוי לשמור גנות ופרדסים דרך החלון: **בתנאי'** הויו עד טפח יש לו חזקה. מי שיש לו כותל סמוך לחצר חצירו והוציא זין טפח צולט מכחלו לחצר חצירו הויא חזקה ואין צעל הצנר יכול לבנות שם בנין לסמוך את הזיו דכולי האי לא הוי צביק ליה צעל הצנר להוציא זין טפח בתצרו צנלא רשותו שהרי יכול למחות דקתני ואזיל ומדלא מיהא בתוך ג' איכא למימר דצדירותו הוציא:

לו חזקה בחצר כשיעור טפח. שאלמלא שיש לו חזקה בחצר לא היה מניחו להוציא בה זין כשיעור טפח: מפני שיכול

### עין מושפט נר מצוה

רעא א מיי' פ"ח מהל' שכנים ה"ה ה סנן עשין פכ טו"ש ח"מ סי' קננ סעיף ו':
רעב ב מיי' שס הל' ד טו"ש"ע שס סעיף יג:
רעג ג מיי' שס פ"ו הל' ו סננ עשין לה טו"ש"ע ח"מ סי' קננ סעיף י':
רעד ד מיי' שס הל"ה טו"ש"ע שס סעיף ו':
עודה ה מיי' שס הל' ז וע"ש טו"ש"ע שס סעיף י':
רעו ו מיי' שס פ"ח הל' ב סננ עשין פכ טו"ש"ע ח"מ סי' קננ סעיף ג:

~~~~~

לעוי רש"י

אשקולויז"ש [אישקולונ"ש]. מדרגות.

~~~~~

**רבינו גרשום (המשך)**

והלא מקבל הוא מימיו שלו בתוך של בנינו: הכא במוחילה של בנין. עשוייה מן אבנים ומן סיד עסקינן דאמר ליה בעל המוחילה לא ניהא לי דתותרע אשתיאי. שאם יגע בנינך למוחילה יקלקל אותה. ואם לא יהיה ריוח למים לקלח ולצאת ישתהו שם במוחילה ויקלקלו הכותל: לדירי קני לי ממיא דאיגוך. לקבלן ולעשות מןן צרכי: רבי אושעיא אומר מעכב. לו שלא לסתומה: ר' ארשיעא שמואל דמטבח כמו שאמר ר' ביאסיקוני שהוא שלישי לו: שאין לו ד' חווקין. מכלות: אין לו חזקה: אם יש לו מלבן בחצר חבירו כמו שפה מחלתה שמשפח בחצר: מ"ש בבי סולם דלא קמפרש. במתני' אוהור סולם: ור' יורא אמר ארי' יהודה דמתני' קאי ואמר למטה מד' אמות אי איכא חלון בחצר חבירו יש לו חזקה ויכול למחות משום חזיק ראהי ולא מיהא יש לו חזקה: ואי למעלה מד' אמות קאי. דליכא חזיק ראהי אין לו חזקה מפני שאין יכול למחות הא הוציא דלא מוקי ליה הלכך אין לו חזקה מפני שאין יכול למחות לכך שתק אבלי לא מחיל: ור' אילעא אמר אפי' חזקה מד' אמות אין לו חזקה. דלכך שחזיק דלא מוקי ליה. ויכול למחות ולעכב לו מתי שירצה: בכופין על מדת סדרום. דבר שאין מוקי לו ומועיל לחבירו כגון חלון למעלה מד' אמות דר' יורא סבר כופין שלא יעכב ולהכי קאמר שאין יכול למחות ור' אילעא סבר יכול למחות חזקה מד' אמות אין לו חזקה ויכול למחות: אמר דאין זימנין דמוחבת מידי תותך עד דקיימת להדי חלון וחזית מצינא ותסתכל כלום מה שבחצירי: ההוא דאתא לקמיה דר' אמי. שהיה לו חלון בחצר חבירו למעלה מד' אמות: כר' אילעא. דאין לו חזקה ויכול למחות: אמר דאין זימנין דמוחבת מידי חזקה חלון בחצר חבירו לא מיהא אורה בפני חבירו ולא מיהא אפי' כל שהוא שאין ראש אדם נכנס בו ואע"פ שאין לו מלבן הויא חזקה ואין יכול בעל חצר לסתומה ולא להאפיל עליו: **פיסקא** הויו עד טפח. שאם יש לו לאדם זין ויצא מכוחלו לחצר חבירו עד טפח יש